

**Référence :**

[Cour de cassation Première Chambre civile, le 10 octobre 2019, 18-21.871, publié au bulletin.](#)

**Thème :**

Mise en balance entre le droit au respect de la vie privée et la liberté d'expression.

**Faits :**

Une société diffuse un reportage abordant la crise de production laitière. Dans ce dernier, le nom, la localisation exacte et les vues aériennes de la résidence secondaire du président du conseil de surveillance d'une grande société laitière sont présentées. L'individu assigne la société e réparation de son préjudice.

**Procédure :**

Une décision es rendue en première instance. Puis, un intervenant interjette appel. La cour d'appel d'Angers rend un arrêt le 26 juin 2018 dans lequel elle rejette la demande de l'individu. L'individu forme ensuite un pourvoi en cassation.

**Prétentions :**

D'une part la cour d'appel défend que la publication relevait d'un débat d'intérêt général et que les informations étaient déjà disponibles dans le domaine public. D'autre part, l'individu invoque que l'atteinte à la vie privée n'était pas justifiée par l'intérêt général.

**Pb de droit :**

La divulgation d'informations privées dans un reportage portant sur un débat d'intérêt général peut-elle être légitimée par la liberté d'expression ?

**Solution :**

La Cour de cassation, première chambre civile, le 10 octobre 2019 rejette le pourvoi et condamne l'individu à payer des dommages-intérêts.

Elle affirme que l'atteinte à la vie privée était justifiée par le droit à l'information.

**Portée :**

Cette décision illustre l'équilibre à respecter entre deux droits fondamentaux : celui du respect au à la vie privé et cela de la liberté d'expression.

On peut rapprocher cette décision à celle rendue dans l'arrêt de 1re Civ., 21 mars 2018, pourvoi n° 16-28.741, Bull. 2018, I, n° 56 (cassation partielle), et l'arrêt cité.

**Référence :**

[Cour de cassation Première Chambre civile le 2 mai 2001 , 99-10.709, publié au bulletin.](#)

**Thème :**

Atteinte au droit de propriété littéraire et artistique.

**Faits :**

Le Comité régional de tourisme de Bretagne (CRT) utilise une photographie de M. X..., photographe professionnel, à des fins publicitaires. Cette photographie représente l'estuaire du Trieux, avec en premier plan l'îlot de Roch Arhon, propriété de la SCI Roch Arhon. La SCI, s'opposant à cette diffusion, invoque une atteinte à son droit de propriété.

**Procédure :**

Première instance : Une décision a été rendue, mais les détails spécifiques ne sont pas donnés.

Appel : La cour d'appel de Rennes accueille la demande de la SCI, interdisant l'exploitation de la photographie par le CRT et M. X. Elle valide aussi l'intervention de l'association Les Petites Iles de France.

Pourvoi : Le CRT et M. X. se pourvoient en cassation contre la décision de la cour d'appel.

**Prétentions :**

SCI Roch Arhon : Invoque une atteinte à son droit de propriété, estimant que l'exploitation commerciale de l'image de son îlot porte un trouble à son usage et jouissance.

CRT et M. X. : Contestent l'existence d'un trouble au droit de propriété.

Pourvoi en cassation : Critique l'absence de démonstration d'un trouble certain et la recevabilité de l'intervention de l'association Les Petites Iles de France, au motif que son objet statutaire ne lui permet pas de défendre des intérêts collectifs dans ce cadre.

**Pb de droit :**

Une atteinte au droit de propriété est-elle caractérisée par l'exploitation publicitaire d'une photographie ?

**Solution :**

La Cour de cassation, première chambre civile le 2 mai 2001 casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 24 novembre 1998.

Sur l'exploitation de la photographie : La cour d'appel n'a pas précisé en quoi cette exploitation portait un trouble certain au droit de propriété de la SCI.

Sur l'intervention de l'association : La Cour de cassation retient que l'objet statutaire de l'association ne lui permet pas d'agir en justice pour défendre des intérêts collectifs liés à ce litige.

**Portée :**

Cette décision s'inscrit dans une jurisprudence soucieuse d'articuler droit de propriété et exploitation commerciale d'une œuvre intellectuelle, tout en restreignant l'intervention judiciaire des associations hors habilitation législative. Cette décision peut être rapprochée avec celle rendue par la [Chambre civile 1, 2000-01-25, Bulletin 2000, I, n° 24, p. 16 \(rejet\)](#).

**Référence :**

Cour de cassation, Première chambre civile le 28 juin 2012 n°10-28.716.

**Thème :**

Responsabilité pour concurrence déloyale en raison de l'utilisation de l'image d'un bien immobilier.

**Faits :**

Deux entreprises, toutes deux actives dans la production et la commercialisation de vins sous une même appellation d'origine, sont en conflit. Une société reproche à l'autre d'avoir commercialisé des bouteilles de vin avec une étiquette comportant l'image d'un château qu'elle possède. Elle invoque une atteinte à son bien et engage une action en responsabilité pour concurrence déloyale.

**Procédure :**

Une décision est rendue en première instance. Puis un intervenant interjette appel. La cour d'appel de Poitiers rend un arrêt le 12 octobre 2010 dans lequel elle condamne la société commercialisant les bouteilles litigieuses à payer des DI et cesser la commercialisation. Ensuite; la société défenderesse forme u pourvoi en cassation.

**Prétentions :**

D'une part le société demanderesse (propriétaire duc Chateau) invoque une atteinte a ses droits patrimoniaux dans le contexte de la concurrence locale.

D'autre part, la société défenderesse conteste l'existence d'un droit exclusif du propriétaire sur l'image de son bien.

**Pb de droit :**

Le propriétaire d'un bien immobilier peut-il invoquer un trouble anormal pour interdire l'utilisation de l'image de son bien dans un contexte commercial ?

**Solution :**

La Cour de cassation Première Chambre civile le 28 juin 2012 rejette le pourvoi et condamne la société demanderesse à payer des DI.

Elle affirme que l'utilisation de l'image du château par une société causait à l'autre un trouble anormal, ce qui constitue un acte de concurrence déloyale, d'autant plus que mes sociétés se trouvaient sur un territoire restreint.

**Portée :**

Cette décision clarifie les conditions d'invocation d'un trouble anormal dans le cadre de l'utilisation commerciale de l'image d'un bien immobilier. Renforce la protection des propriétaires de biens dans un contexte de concurrence déloyale.

**Référence :**

Cour de cassation, Première Chambre civile le 7 mars 2006 n°05-16.059

**Thème :**

Mise en balance de la protection des droits de la personne et de la liberté d'information journalistique.

**Faits :**

Une société spécialisée dans la presse publie un article dans lequel est photographié l'ex femme d'un policier décédé en intervention lors d'un cambriolage.

**Procédure :**

Une décision est rendue en Première instance. Puis un intervenant interjette appel. La cour d'appel de Versailles rend un arrêt le 24 mars 2005 dans lequel elle déboute la femme la demande de la femme. La femme forme un pourvoi en cassation.

**Prétentions :**

La femme invoque une atteinte à son droit à l'image et à son intimité suite la publication de photographies d'une personne impliquée directement dans un événement ou par l'effet d'une coïncidence due à des circonstances tenant exclusivement à sa vie professionnelle est licite.

La cour d'appel défend une légitimité d'information d'actualité.

**Pb de droit :**

La publication de photographies prises lors d'un événement public (obsèques) peut-elle constituer une atteinte à l'intimité ou au droit à l'image d'une personne impliquée indirectement dans l'événement d'actualité ?

**Solution :**

La Cour de cassation, Première chambre civile, le 7 mars 2006 rejette le pourvoi et condamne la femme aux dépens.

Elle invoque le droit légitime à l'information d'actualité, que les photographies illustrent de façon appropriée l'article avec lequel elles sont en lien direct et que ces clichés, ne portent pas atteinte à sa dignité.

**Portée :**

Cette décision réaffirme l'équilibre qui doit être posé entre la primauté du droit à l'information et le droit à l'image. L'arrêt s'inscrit dans une jurisprudence constante où la Cour de cassation privilégie l'intérêt général et la liberté de la presse tout en rappelant les limites imposées par la protection de la dignité et de l'intimité.

**Référence :**

Cour de cassation Première Chambre civile le 31 janvier 2018 n°16-23.591.

**Thème :**

Propriété intellectuelle, droits d'auteur : exploitation non autorisée des oeuvres d'un artiste après sa mort.

**Faits :**

L'ex-femme et légataire universelle d'un auteur-compositeur et artiste-interprète constate qu'une société de production commercialise des compilations d'oeuvres de l'artiste défunt. Ces dernières sont sous forme de disque compacts et de fichiers numériques. La femme assigne la société en réparation de son préjudice.

**Procédure :**

Une décision est rendue en première instance. Puis un intervenant interjette appel. Ensuite la cour d'appel de Paris rend un arrêt le 7 juin 2016 dans lequel elle rejette les demandes. La femme forme un pourvoi en cassation.

**Prétentions :**

D'une part la femme invoque une atteinte aux droits patrimoniaux et au droit à l'image de l'artiste. D'autre part la société défend la régularité de l'exploitation des oeuvres et conteste les prétentions de la femme sur la base du droit applicable et des éléments de preuve.

**Pb de droit :**

La commercialisation des œuvres est-elle prescrite en raison de la date des contrats ?  
Le droit à l'image d'un artiste peut-il être transmis à ses héritiers après son décès ?  
Quelle est l'appréciation des preuves sur la qualité sonore des supports numériques ?

**Solution :**

La Cour de cassation, Première Chambre civile le 31 janvier 2018 casse et annule partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris. Uniquement sur la prescription des demandes relatives aux enregistrements sur supports physiques, en raison d'un défaut de réponse à 'argument selon lequel la femme n'avait connaissance des faits qu'à partir de mai 2012.

**Portée :**

Cette décision confirme l'extinction du droit à l'image au décès d'un titulaire, consolidant la distinction entre droits patrimoniaux et droits de la personnalité. Elle souligne l'importance de prouver la date de connaissance des faits par contester la prescription.

**Référence :**

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, le 24 mai 2017 16-17.563.

**Thème :**

Responsabilité de l'employeur pour faute et indemnisation du préjudice sexuel lié à un accident du travail.

**Faits :**

Un salarié a été victime d'un accident du travail qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie. Il saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute de l'employeur et l'indemnisation liée à un préjudice sexuel.

**Procédure :**

Une décision est rendue en première instance. Puis l'individu interjette appel. La cour d'appel de Paris déboute le salarié en ce qui concerne sa demande relative au préjudice sexuel se fondant sur l'absence de reconnaissance par l'expert. Un pourvoi en cassation est formé.

**Prétentions :**

D'une part la cour d'appel s'appuie sur le rapport de l'expert qui ne reconnaissait pas l'existence d'un préjudice sexuel. D'autre part l'individu soutenait que la cour d'appel avait dénaturé l'expertise réalisée, en omettant de reconnaître l'existence d'un préjudice sexuel résultant de mécanismes psychiques.

**Pb de droit :**

La Cour d'appel a-t-elle dénaturé les termes de l'expertise dans son analyse ?

**Solution :**

La Cour de cassation, Deuxième Chambre civile le 24 mai 2017 n°16-17.563 casse et annule partiellement la décision rendue par la cour d'appel de Paris. Elle casse et annule l'arrêt en ce qu'elle a débouté l'individu de sa demande relative au préjudice sexuel.

Elle considère que la cour d'appel a dénaturé les termes de l'expertise complémentaire de l'expert. Cette expertise avait pourtant reconnu l'existence d'un préjudice sexuel en raison de mécanismes psychiques. Ainsi la cour d'appel n'a pas correctement pris en compte ces éléments dans sa décision.

**Portée :**

Cette décision souligne l'importance du respect des rapports d'expertise dans l'appréciatif d'un préjudice en matière d'indemnisation. Elle fixe également les limites de l'analyse judiciaire lorsqu'il s'agit d'interpréter des éléments de preuve établis par des experts.

**Référence :**

Cour de cassation, Première Chambre civile le 23 janvier 2014, n° 12-22.123, publié au bulletin.

**Thème :**

Responsabilité d'un médecin pour non-respect de son devoir d'information.

**Faits :**

Une femme a reçu plusieurs injections vaccinales administrées par un médecin. La patiente a ensuite développé un état de fatigue persistant et des signes d'instabilité avec des examens médicaux révélant des anomalies neurologiques et une sclérose latérale amyotrophique. La femme cherche la responsabilité du médecin en raison du non-respect de son devoir d'information.

**Procédure :**

Une décision est rendue en Première instance. Puis un intervenant interjette appel. La cour d'appel d'Orléans rend un arrêt le 10 avril 2012 dans lequel elle rejette les demandes de la femme. La patiente forme un pourvoi en cassation.

**Prétentions :**

D'une part la femme reproche au médecin de ne pas l'avoir informé correctement sur les risques de la vaccination et la causalité avec la survenance des risques.

**Pb de droit :**

Le manquement du médecin à son devoir d'information est-il suffisant pour établir sa responsabilité, même sans lien causal avéré avec la maladie ?

**Solution :**

La Cour de cassation Première Chambre civile, le 23 janvier 2014 rejette le pourvoi formé par la patiente. Elle condamne la femme aux dépens.

Elle affirme que la femme n'avait pas démontré que le médecin avait failli à son devoir d'information. De plus, l'absence de mention explicite dans la notice du vaccin ou le dictionnaire Vidal concernant un risque lié au vaccin a conforté la décision de la Cour d'appel. Par conséquent, la responsabilité du médecin ne pouvait être engagée, même en l'absence de lien causal clair avec la pathologie.

**Portée :**

Cette décision confirme que le simple non-respect du devoir d'information par un médecin n'est pas nécessairement constitutif de faute, notamment si l'élément scientifique prouve l'absence de lien causal entre le traitement et la pathologie invoquée. Elle rappelle l'importance pour les patients de prouver un lien direct de causalité lorsqu'ils invoquent la responsabilité médicale.



**Référence :**

Cour administrative d'appel de Nantes e 5 juin 2018, n°17NT00411

**Thème :**

Responsabilité de l'Etat pour faute dans l'exercice des opérations de maintien de l'ordre public, usage d'armes dangereuses par les forces de police.

**Faits :**

Lors d'une manifestation contre une réforme universitaire, un mineur a été grièvement blessé à l'œil par une balle tirée par un policier utilisant un lanceur de balles de défense. Les blessures ont causé une perte partielle de la vision de l'œil droit.

**Procédure :**

En première instance le Tribunal Administratif de Nantes rend une décision le 28 novembre 2018 dans laquelle il condamne l'Etat après une reconnaissance d'une faute dans l'organisation des services de police et une faute partielle de la victime. Lors du jugement d'appel le ministre de l'intérieur demande l'annulation du jugement est me rejet de la demande d'indemnisation. Le mineur demande une augmentation de 'l'indemnisation.

**Prétentions :**

D'une part le ministre de l'intérieur invoque une absence de faute dans 'l'organisation des services de police, un lie. De causalité non établi entre l'usage de 'larme et les préjudices et une faute imputable au mineur justifiant une exonération totale ou partielle de la responsabilité de l'Etat. D'autre part le mineur défend l'usage fautif de l'arme par un agent agent insuffisamment formé.

**Pb de droit :**

L'État est-il responsable en cas de dommage causé par les forces de l'ordre dans le cadre du maintien de l'ordre public ?

**Solution :**

La Cour administrative d'appel de Nantes, le 5 juin 2018 rejeté le recours du ministre de l'intérieur et condamne l'Etat. Elle augmente l'indemnisation.

Elle affirme qu'il y a eu un usage fautif de l'arme par un agent insuffisamment formé et en situation inappropriée (absence de menace immédiate). Justification des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis par la victime.

**Portée :**

Cette décision rappelle les conditions de responsabilité de l'État pour les dommages causés par des armes dangereuses. Enfin, elle confirme que l'usage d'armes comme celle utilisée engage la responsabilité de l'État en cas de faute, sans exigence de faute lourde.

**Référence :**

Cour de cassation; Assemblée plénière le 31 mai 1991 90-20.105, Publié au bulletin.

**Thème :**

Indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes.

**Faits :**

Des époux dont l'un est stérile a recours a une pratique de maternité pour autrui. La mère porteuse donne naissance à un enfant qui a été déclaré à l'état civil comme étant l'enfant du mari, sans filiation maternelle. Les époux ont ensuite demandé l'adoption plénière de l'enfant par la femme.

**Procédure :**

Une décision est rendue en première instance. Un internat interjette appel. La cour d'appel de Paris rend un arrêt le 15 juin 1990 dans lequel elle accorde m'adoption plénière en faveur de la femme. Le procureur général forme un pourvoi dans l'intérêt de la loi contre la décision de la cour d'appel.

**Prétentions :**

D'une part la cour d'appel défend que l'adoption plénière répond à l'intérêt supérieur de l'enfant, accueilli et élevé au foyer Y. depuis sa naissance.

D'autre part le procureur général affirme que le processus d'ensemble, incluant la convention de gestation pour autrui, contrevient aux principes d'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes. L'adoption plénière constitue un détournement de l'institution de l'adoption et est contraire à l'ordre public.

**Pb de droit :**

Une adoption plénière peut-elle valider indirectement une pratique de gestation pour autrui, au mépris des principes d'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes ?

**Solution :**

La Cour de cassation; Assemblée plénière le 31 mai casse et annule partiellement l'arrêt rendu le 15 juin 1990 par la cour d'appel de Paris. Elle casse et annule seulement dans l'intérêt de la loi et sans renvoi.

Elle affirme que La convention de gestation pour autrui est contraire aux principes fondamentaux (indisponibilité du corps humain, indisponibilité de l'état des personnes). L'adoption plénière constitue un détournement de l'institution de l'adoption. Le respect de l'ordre public prime sur l'intérêt invoqué de l'enfant.

**Portée :**

L'arrêt réaffirme avec force les principes d'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes. Il pose un interdit absolu sur les conventions de gestation pour autrui en droit français, même lorsque celles-ci sont motivées par des raisons scientifiques ou sociales.

**Référence :**

Cour de cassation, Assemblée plénière le 3 juillet 2015, 15-50.002 publié au bulletin.

**Thème :**

Transcription d'actes de naissance établis à l'étranger dans le cadre d'une gestation pour autrui.

**Faits :**

Un individu né en Russie est issu d'une gestation pour autrui. L'acte de naissance de son pays de naissance designe son père biologique comme père et l'épouse de ce dernier comme mère. Le procureur de la République a refusé la transcription de cet acte sur les registres français invoquant la nullité de la convention de GPA.

**Procédure :**

Une décision est rendue en première instance. Un internat intercepte appel. La cour d'appel de Rennes rend un arrêt le 16 décembre 2014 dans lequel elle ordonne la transcription de l'acte de naissance. Le procureur général forme un pourvoi en cassation.

**Prétentions :**

D'une part le procureur général défend qu'une GPA même si licite dans le pays d'intervention, ne doit pas produire d'effet en France et que le refus de transcription n'entrave ni la filiation paternelle de l'enfant ni son droit au respect de la vie privée et familiale. D'autre part, la cour d'appel affirme que la transcription est nécessaire pour garantir les droits de l'enfant, conformément à son intérêt supérieur.

**Pb de droit :**

Une convention de gestation pour autrui conclue à l'étranger peut-elle faire obstacle à la transcription d'un acte de naissance régulier établissant la filiation biologique réelle, au regard des principes d'ordre public international français ?

**Solution :**

La Cour de cassation, Assemblée plénière le 3 juillet 2015 rejette le pourvoi. Elle affirme que l'acte de naissance russe reflétait la réalité biologique et juridique de la filiation. De plus, la convention de GPA conclue entre les parties n'empêche pas la transcription de l'acte car celle-ci ne porte pas atteinte à l'ordre public international français.

**Portée :**

Cet arrêt marque une évolution jurisprudentielle en matière de GPA, confirmant que la transcription d'actes de naissance étrangers n'est pas systématiquement empêchée par le principe d'indisponibilité de l'état des personnes.

L'intérêt supérieur de l'enfant et le respect de la vie privée et familiale priment dans les cas où l'acte est conforme à la réalité biologique et juridique.

**Référence :**

Cour de cassation, Première Chambre civile le 14 novembre 2024 n°23-50.016.

**Thème :**

Reconnaissance des jugements étrangers : exequatur d'un jugement étranger établissant une filiation dans le cadre d'une gestation pour autrui

**Faits :**

Une citoyenne française a eu recours à une GPA au Canada. L'enfant est issu de gamètes de tiers donneurs et a été porté par une mère porteuse canadienne. Un jugement canadien établit que la citoyenne française est le seul parent légal de l'enfant, excluant tout lien de filiation pour la mère porteuse et les donneurs. La française a demandé l'exequatur en France du jugement et sa reconnaissance avec les effets d'une adoption plénière. Le tribunal judiciaire de Paris et la cour d'appel ont accédé à cette demande.

**Procédure :**

La Tribunal judiciaire de Paris accorde l'exequatur et reconnaît les effets d'une adoption plénière. La cour d'appel de Paris rend un arrêt le 18 avril 2023 dans lequel elle confirme cette décision. Le procureur général conteste la décision et forme un pourvoi en cassation.

**Prétentions :**

D'une part le procureur défend que la GPA est interdite en France et que reconnaître une adoption plénière constituerait une révision interdite de la décision étrangère, contrevenant à l'ordre public international français.

D'autre part, la cour d'appel de Paris affirme que la reconnaissance pour garantir l'intérêt supérieur de l'enfant, conformément à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH).

**Pb de droit :**

Une décision étrangère relative à une filiation issue d'une GPA peut-elle être reconnue en France malgré son interdiction ?

**Solution :**

La Cour de cassation, Première Chambre civile le 14 novembre 2024 casse et annule partiellement l'arrêt. Elle casse et annule ce qui concerne les effets de l'adoption plénière. Elle reconnaît la filiation, mais rejette la demande visant à lui accorder les effets d'une adoption plénière.

Elle affirme que la décision étrangère n'établit pas une adoption plénière. Accorder cet effet constituerait une révision prohibée du jugement étranger, contraire à l'article 509 du Code de procédure civile.

Satine

**Portée :**

Cette décision clarifie les conditions de reconnaissance des jugements étrangers relatifs à la filiation issue d'une GPA. Elle confirme que l'intérêt supérieur de l'enfant peut primer, tout en respectant les limites fixées par le droit français.

**Référence :**

Cour de cassation, Chambre sociale le 22 mai 2002, 99-45.878, publié au bulletin.

**Thème :**

Licéité du recours à l'alcootest et ses conditions d'utilisation dans le cadre d'une procédure disciplinaire.

**Faits :**

Un salarié a été licencié à la suite d'un contrôle d'alcoolémie effectué sur son lieu de travail, alors que le salarié, au volant d'un véhicule automobile, transportait un autre salarié de l'entreprise. Alors que le règlement intérieur de l'entreprise prévoyait l'interdiction d'accéder aux lieux de travail en état d'ivresse et la possibilité de recours à un alcootest.

**Procédure :**

Une décision est rendue en première instance. Un internat interjette appel. La cour d'appel de Bordeaux rend un arrêt le 1er octobre 1999 dans lequel elle affirme que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que le recours à l'alcootest ne saurait permettre de constater une faute disciplinaire. L'employeur forme un pourvoi en cassation.

**Prétentions :**

D'une part l'employeur défend que le licenciement pour faute grave est justifié par le résultat du contrôle d'alcoolémie. L'état d'ébriété du salarié au volant d'un véhicule constitue un danger pour les personnes et les biens, conformément au règlement intérieur.

D'autre part la cour d'appel affirme que le contrôle d'alcoolémie ne peut servir à établir une faute disciplinaire. Le recours à l'alcootest devait se limiter à prévenir ou à faire cesser un danger immédiat.

**Pb de droit :**

Les dispositions du règlement intérieur autorisant le contrôle d'alcoolémie sont-elles licites et peuvent-elles fonder un licenciement pour faute grave ?

**Solution :**

La Cour de cassation, Chambre sociale le 22 mai 2002 casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 1er octobre 1999.

Elle affirme que les dispositions du règlement intérieur permettant le recours à l'alcootest sont licites notamment en l'espèce, où le salarié conduisait un véhicule transportant une autre personne. Cette situation pouvait constituer un danger, justifiant un licenciement pour faute grave.

**Portée :**

Cet arrêt confirme la validité des dispositions d'un règlement intérieur autorisant le contrôle d'alcoolémie, sous réserve que les droits du salarié soient respectés et que l'ébriété soit de nature à causer un danger.